

1505059-95.2021.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICIA ISABELA CARVALHO DE OLIVEIRA

Vistos.

PATRICIA ISABELA CARVALHO DE OLIVEIRA (RG: 41.164.072, filha de Paulo Donizete de Oliveira e Sueli de Jesus Carvalho) foi denunciada como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, obedecidas as disposições da Lei nº 8072/90 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505059-95.2021.8.26.0344 - lauda
CONCLUSÃO

Em 12 de julho de 2022, faço os autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. Josiane Patricia Cabrini Martins Machado. Eu, Anelisa Rodrigues Sastre, M369921, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505059-95.2021.8.26.0344 - Controle 2021/000976

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICIA ISABELA CARVALHO DE OLIVEIRA

Vistos.

PATRICIA ISABELA CARVALHO DE OLIVEIRA (RG: 41.164.072, filha de Paulo Donizete de Oliveira e Sueli de Jesus Carvalho) foi denunciada como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, obedecidas as disposições da Lei nº 8072/90 (crime equiparado a hediondo), porque, no dia 26 de maio de 2021, por volta das 6h40, na Rua Francisca de Oliveira esquina com a Rua Tacitode C. Bicudo, nesta cidade e Comarca de Marília/SP, vendia e trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal e regulamentar, 4,79g (massa líquida) de cocaína, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica. Recebida a denúncia (fls. 116/118), a ré foi citada (fls. 140) e apresentou

resposta à acusação (fls. 144).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa. A ré, embora devidamente intimada, não compareceu na audiência de instrução, motivo pelo qual foi considerada revel (fls. 173/176).

Alegações finais ministeriais nos termos de audiência às fls. 173/176 e alegações finais defensivas realizadas através do sistema audiovisual.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 3), boletim de ocorrência (fls. 8/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), fotografias (fls. 14/16), laudo de constatação (fls. 17/19), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 93/97) e pela prova oral colhida. A autoria também é certa.

Os investigadores de polícia Samantha Rossato Tomé Ruano e William Guilherme do Amaral declararam, na fase inquisitiva (fls. 4 e 5), que, na data dos fatos, visando a repressão ao tráfico de entorpecentes existente na Rua Francisca de Oliveira com a Rua Tácito de Camargo Bicudo, tratando-se de ponto conhecido de venda de drogas, fizeram incursão com uso de viatura descaracterizada, sendo possível a aproximação, quando viram a ré vendendo entorpecente para um usuário, o qual passou pelo local de carro (Corsa - placa não identificada). Diante do flagrante delito, realizaram a abordagem e, em revista pessoal, dentro do bolso da sua blusa de frio, havia 8 (oito) pinos de cocaína, 8 (oito) pinos de crack e uma quantia de R\$11,00 (onze reais), bem como o valor de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) escondidos em sua meia. Em juízo, o investigador Willian ratificou a versão prestada na fase inquisitiva. Esclareceu que a ré não era sua conhecida e que, no momento da abordagem, ela não quis se manifestar sobre os fatos. Disse que passa semanalmente pelo local, por ser região conhecida pelo tráfico de drogas. Confirmou que a ré recebeu algo e passou algo pela janela do carro, motivo pelo qual, em razão da localidade ser típica de venda de drogas, além do fato do carro ter saído em disparada ao avistar os policiais, provocou suspeitas e decidiram abordá-la. A investigadora Samantha confirmou a versão narrada em solo policial. Também afirmou que não conhecia a ré e que ela nada disse no momento do flagrante. Explicou que as suspeitas foram provocadas pelo fato de Patrícia estar em um local conhecido pela ocorrência de tráfico e a observarem quando ela se aproximou do veículo que passava pelo local para entregar drogas.

Na fase inquisitiva, a ré Patrícia (fls. 6) permaneceu em silêncio e em juízo, embora devidamente intimada, não compareceu à audiência para apresentar sua versão dos fatos.

Ora, da prova produzida, verifica-se que ela é conclusiva e indica, com segurança, a traficância exercida pela acusada.

Primeiro, oportuno advertir que os investigadores são agentes públicos que gozam de presunção de legitimidade no exercício da função, de modo que seus depoimentos devem ser acolhidos, pois não se vislumbra elementos que indiquem que pretendiam, na verdade, prejudicar pessoas inocentes, contra quem não nutrem inimizade ou hostilidade, relatando fatos inverídicos e "plantando" provas.

Neste sentido: "Nada nos autos autoriza a conclusão de que os mencionados policiais civis tivessem motivos para incriminar falsamente o sentenciado, razão porque não há que privar de valor probatório seus depoimentos. Vigendo o Estado de Direito, não se pode presumir a atuação dos membros das corporações de segurança como ilegítima ou dissociada do fim de proteção da ordem legalmente estabelecida, devendo ser afastada a pecha de parcialidade de seus depoimentos sempre que ausente indício sério acerca da existência de motivo real capaz de justificar uma falsa incriminação. Nesse sentido, aliás, a jurisprudência dos Tribunais Superiores do país: O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento" (STF, HC 76.557-RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04/08/1998) "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável

eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189; e, no mesmo sentido: HC 73518, Relator Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996, p. 293) "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014) "É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014)" (TJSP, Apelação Criminal n. 1528155-70.2019.8.26.0228, Rel. Des. Otávio Rocha, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.4.21).

Ainda, por analogia: "Anotar-se que a atuação dos agentes públicos se revestiu de legalidade, ao menos pelo que se extrai dos autos, pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou arguição que tenha fundamento a ponto de mudar o quadro formado. O juiz não pode olvidar que, hodiernamente, os civis se recusam a depor por medo de represália (moram no mesmo reduto do tráfico, na mesma rua do suposto traficante preso etc.), de modo que o testemunho policial sempre se sobressai, merecendo o valor correspondente à realidade aferida. Não existe dispositivo legal que vede ao agente da lei servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os policiais militares, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres iriam apresentar testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, os funcionários públicos têm a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente." (TJSP, Apelação Criminal nº 1501636-73.2019.8.26.0126, Des. Jayme Walmer de Freitas, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.4.2021).

Esse também é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: "Nesse particular, registre-se que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, bem como as reiteradas informações anônimas sobre a traficância que foram confirmadas pelos agentes públicos, como ocorreu no presente caso. Ademais, a condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). Nestes termos, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso." (STJ, Habeas Corpus nº 633.615 SP, Min. Félix Fischer, Decisão Monocrática, j. 27.1.2021).

No caso dos autos, verifica-se que os depoimentos dos investigadores foram harmônicos, lógicos, coerentes e livres de dúvidas desde a fase inquisitiva, confirmando-se na fase judicial, nada indicando intenção deliberada de prejudicar a ré.

Quanto ao mérito propriamente dito, destaca-se que a acusada praticou condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, ou seja, vendia e trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, drogas sem autorização legal e regulamentar. Realmente, os laudos de constatação (fls. 17/19) e de exame químico-toxicológico (fls. 93/97) deram conta que o que foi apreendido com a ré era cocaína. Do exame dos autos, extrai-se que os investigadores, em ponto conhecido de venda de

drogas, fizeram incursão com uso de viatura descaracterizada, sendo possível observar a acusada em atitude típica de venda para um usuário que passava no local com um carro e se retirou rapidamente assim que viu os policiais. Patrícia foi revistada e, dentro do bolso da sua blusa de frio, havia 8 (oito) pinos de cocaína e 8 (oito) pinos de crack, além de R\$11,00 (onze reais) em dinheiro. E em sua meia, havia a quantia de R\$55,00 (cinquenta e cinco reais) escondida. A acusada foi indagada sobre os fatos ainda no local e nada disse. No seu interrogatório policial preferiu o silêncio e, em juízo, não compareceu.

Primeiramente, a alegação da defesa de que seria caso de desclassificação do crime do artigo 33 da LD para o artigo 28 da mesma lei não encontra respaldo. Ora, os investigadores afirmaram que viram a acusada vendendo drogas através do vidro de um veículo e, não bastasse, foram, de fato, encontradas 16 (dezesseis) porções de drogas em posse da ré, além de dinheiro em espécie. Assim, inequivocamente, conclui-se que não se tratava, a ré, de mera compradora de entorpecentes, até mesmo porque não indicou como poderia adquirir, de uma só vez, cerca de R\$160,00 em entorpecentes..

Sobre o elemento subjetivo do tipo do artigo 33 da LD, consigna Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho, na página 101 do livro "Lei de drogas comentada artigo por artigo" (3ª ed. São Paulo: Método, 2012): "O crime é essencialmente doloso. Não se exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando à consciência e a vontade de realizar alguma das condutas descritas. Embora a expressão 'tráfico de drogas' esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoito verbos-núcleos mencionados. O tipo, portanto, não exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando o conhecido 'dolo genérico'". No mais, a solução legal para se concluir pela condição de traficante vem da análise dos elementos constantes do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006. Neste contexto, observo que o local e as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias da prisão da ré (logo depois de visualizada a venda, por ela, de entorpecente a um usuário, sendo certo que, em seu poder, havia 16 - dezesseis - porções de entorpecentes e dinheiro sem comprovação de origem lícita) revelam que se trata, a acusada, de traficante.

Quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, sendo primária, além de cumpridos os demais requisitos legais, incide o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Portanto, caracterizados os crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, provadas a autoria e materialidade, e afastadas as teses defensivas por tudo que se expôs, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena. Atenta aos requisitos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, nada a considerar. Assim, fixo a reprimenda em 5 (cinco) anos de reclusão. Na segunda fase, ausentes as agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase de aplicação da pena, ausentes, ainda, causas de aumento de pena. Presente a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, motivo pelo qual mitigo a pena imposta em 1/2 (metade), restando à ré o cumprimento de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é imposta em 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixados unitariamente em um trigésimo do salário mínimo, reajustados a partir da data do fato, critério previsto no artigo 49, § 2º, do Código Penal.

No mais, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, nos termos do artigo 33 e ss. do Código Penal.

Porque não socialmente recomendável, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido inicial par condenar PATRICIA ISABELA CARVALHO DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, por ser incurso no artigo 33, caput, da Lei nº

11.343/06.

Ante o regime inicial de cumprimento de pena imposto, despiciendo tratar de eventual direito de recorrer desta decisão em liberdade.

Com esteio no artigo 91, inciso II, do Código Penal, combinado com o artigo 63 da Lei Federal nº 11.343/2006, que estabelecem que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão revertidos em favor da União, decreto o perdimento do dinheiro, apreendidos às fls. 11/12, oficiando-se à FUNAD.

Oportunamente, expeça o necessário para a execução das penas impostas e ao cumprimento integral desta decisão. Oficie-se ao TRE, para atendimento do previsto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e comunique-se ao IIRGD.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Marília, 3 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA